

1500570-68.2022.8.26.0024

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MATEUS MOREIRA SIKETO

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... que vedada sua aplicação aos delitos de tráfico.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO BRUNO BONFIM RIBEIRO, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500570-68.2022.8.26.0024 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500570-68.2022.8.26.0024

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2087014/2022 - DEL.POL.CASTILHO, 23958283 -

DEL.POL.CASTILHO, 2087014 - DEL.POL.CASTILHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO BONFIM RIBEIRO

Réu Preso

O Ministério Público ofereceu denúncia contra BRUNO BONFIM RIBEIRO imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

Narra a denúncia que no dia 30 de março de 2022, por volta das 06h40min, na Rodovia SP 300, na altura do km 662, na cidade de Castilho, nesta comarca de Andradina, o réu, qualificado às fls.06, 27/28 e 39 dos presentes autos, transportava, entre Estados da Federação, para fins de tráfico, 01 tijolo de "cocaína", com peso aproximado de 528,46g (cf. auto de constatação provisório e laudo definitivo de fls.19/20 e 85/87), substância esta entorpecente e causadora de dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 23 de maio de 2022 em decisão de fls.193/134. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação em fls.177/181.

Após regular instrução, as partes ofertaram alegações finais.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do

mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela procedência da acusação.

Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (APF de fl.01/02, termo de depoimento de fls.03/04, termo de interrogatório de fl.06, boletim de ocorrência de fls.08/11, autos de exibição e apreensão de fls.13/14, fotografias de fl.15/17 e 41/42, laudos periciais de fls.19/20 e 215/219), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada, pelos elementos já indicados, prisão em flagrante e pelos consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido:

A testemunha Sidney Tanaka de Souza Matos, policial rodoviário federal, relatou que abordou o acusado na rodovia. Antes de se aproximar, observou que o acusado arremessou algo pela janela, que em seguida constatou-se ser o entorpecente apreendido. O acusado admitiu que teria pego a droga em Três Lagoas e iria levar até Tupi Paulista.

Interrogado, o réu admitiu ter sido contratado para levar o entorpecente de Três Lagoas-MS até Tupi Paulista-SP, quando foi abordado. Iria receber dois mil reais. Estava desempregado. Pegou o carro da sua mãe a pretexto de distribuir currículos, sendo que ela desconhecia a real intenção do depoente.

Com efeito, o art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 diz que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Na hipótese, o acusado admitiu que o entorpecente apreendido se destinava ao comércio.

Por sua vez, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla (tipo misto alternativo/conteúdo variável) e a prática de quaisquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (HC 332396/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma, julgado em 23/02/2016, e AgRg no AREsp 397759/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, Julgado em 04/08/2015).

Outra questão a ser ponderada é que as posições de usuário de drogas e traficante não são excludentes entre si. Em outras palavras, mesmo que o réu seja efetivamente usuário de drogas isso não é impeditivo para o reconhecimento do delito de tráfico – o usuário pode muito bem também ser vendedor ou, ainda, o vendedor ser usuário. Corroborando tal raciocínio: “a alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (RJTJ 101/498).

Aliás, é comum que usuários adentrem ao mundo do tráfico justamente para sustentar o vício, por ser a atividade ilícita extremamente lucrativa.

Também é usual que traficantes mantenham consigo, ou mesmo apenas próximo de si, apenas parte droga (só as porções para venda imediata; em quantidade que, isoladamente, poderia indicar porte para consumo). De forma estratégica, ocultam o restante (a maior parte) em locais próximos ou em sua própria residência, como que pré-estabelecendo a alegação de que seriam meros usuários e de que não sabem a procedência dos entorpecentes encontrados. Ocorre que, as circunstâncias do caso indicam exatamente no sentido contrário.

Diante desse contexto probatório, não há dúvidas de que a imputação do delito de tráfico é procedente.

E o testemunho dos policiais não deve ser desacreditado apenas pela sua condição funcional. Não demonstraram ser tendenciosos ou qualquer especial disposição para prejudicar o réu, devendo o seu testemunho ser valorado como qualquer outro. Esta é a jurisprudência já pacífica sobre a condição de testemunha dos policiais militares e outros agentes de segurança.

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Na primeira fase, nada a valorar, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 dias-multa.

Na segunda fase, em que pese a confissão do acusado, deixo de reduzir a pena por já se encontrar no mínimo legal, consoante estabelece a súmula 231 do STJ.

A pena-base fica assim inalterada.

Na terceira fase, de rigor o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei Antidrogas, na medida em que restou demonstrado que o tráfico se deu entres os Estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo, razão pela qual aumento a pena em 1/6, totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por fim, presente ainda a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, já que o acusado é primário, de bons antecedentes e não há elementos que indiquem que se dedica às atividades criminosas, pelo que reduzo a pena em 2/3, restando definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa

O regime inicial, nos termos da jurisprudência do STF, deve observar os parâmetros gerais do artigo 33 do Código penal, razão pela qual fixo o regime inicial aberto, já que a quantidade a pena e as circunstância pessoais do agente assim autorizam. De igual modo, viável a substituição por penas restritivas de direitos, também nos termos da jurisprudência do STF, que reputou inconstitucional o dispositivo que vedada sua aplicação aos delitos de tráfico.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO BRUNO BONFIM RIBEIRO, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa dias-multa, calculados em seu mínimo legal.

Preenchidos os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas em sede de execução.

Considerando o regime inicial fixado, não mais subsistem os motivos ensejadores de sua custódia cautelar, razão pela qual concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Quanto ao veículo apreendido, tendo em vista que pertence a terceiro de boa-fé estranha à prática delitiva, não há razões para decretar seu perdimento, motivo pelo qual determino sua liberação ao proprietário.

Condeno o réu ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, com as ressalvas da gratuidade.

Com o trânsito em julgado: i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, iii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento. Caso tal providência já não tenha sido determinada, determino a destruição das drogas apreendidas.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

Andradina, 05 de julho de 2022.

Mateus Moreira Siketo
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica)